חוק שהייה שלא כדין (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון מס' 7), התשס"א–2001*

תיקון סעיף 1

1. בחוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה), התשנ"ו–1996[1], בסעיף 1 –

(1) ברישה, במקום "שש שנים" יבוא "תשע שנים";

(2) בפסקה (2), המתקנת את חוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952[2] –

(א) בסעיף 12א שבה –

(1) בכל מקום, במקום "תושב האזור" יבוא "תושב זר";

(2) בסעיף קטן (א), במקום "לתושב האזור" יבוא "לתושב זר";

(3) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) (1) המסיע ברכב תושב זר השוהה בישראל שלא כדין, דינו – מאסר שנתיים או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז–1977[3] (להלן – חוק העונשין);

(2) הוראות פסקה (1) לא יחולו על המסיע כאמור באותה פסקה, באוטובוס ציבורי, בקו שירות; לענין זה, "אוטובוס ציבורי" ו"קו שירות" – כהגדרתם בסעיף 1 לפקודת התעבורה[4].";

(4) בסעיף קטן (ג1), אחרי "לפי סעיף קטן (ג)" יבוא "או (ג5)";

(5) במקום סעיף קטן (ג2) יבוא:

"(ג2) בית המשפט שהרשיע אדם בעבירה לפי סעיפים קטנים (ג) או (ג5) יורה בצו, נוסף על כל עונש אחר, על איסור השימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה של שישה חודשים (להלן – צו איסור שימוש), אלא אם כן ראה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי יש לאסור את השימוש ברכב לתקופה קצרה יותר; בצו איסור השימוש יקבע בית המשפט את מקום העמדת הרכב בתקופת איסור השימוש.";

(6) בסעיף קטן (ג3) –

(א) ברישה, אחרי "בהתאמה" יבוא "ובשינויים המחויבים";

(ב) (1) בפסקה (3), ברישה, במקום "ו־257ב עד 257ז" יבוא "257ב, 257ג(ב) עד (ו) ו־257ד עד 257ז";

(2) בפסקת משנה (א), אחרי "סעיף קטן (ג)" יבוא "או סעיף קטן (ג5)";

(3) פסקת משנה (ג) – תימחק;

(7) אחרי סעיף קטן (ג3) יבוא:

"(ג4) בית המשפט שהרשיע אדם בעבירה לפי סעיפים קטנים (ג) או (ג5) יורה על פסילת הנידון מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של שישה חודשים, ואולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

---

* נתקבל בכנסת ביום י' באלול התשס"א (29 באוגוסט 2001); הצעות החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 3034, מיום ד' באב התשס"א (24 ביולי 2001), עמ' 786.

[1] ס"ח התשנ"ו, עמ' 168; התשס"א, עמ' 382.

[2] ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

[3] ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

[4] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

""תושב זר" – תושב האזור וכן כל אדם שנכנס לישראל דרך האזור, למעט ישראלי, כמשמעותו בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח–1967[5]."

(ב) אחרי סעיף 12א יבוא:

"סדרי דין מיוחדים

12א1. (א) חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982[6] (בחוק זה – חוק סדר הדין הפלילי), ופקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט–1969[7] (בחוק זה – פקודת סדר הדין הפלילי), יחולו על תושב זר החשוד בעבירה לפי סעיף 12(1) בשינויים אלה:

(1) על אף הוראות סעיף 128 לחוק סדר הדין הפלילי, יחולו הוראות סעיף 130 שבו גם על נאשם שהוזמן לתחילת המשפט ובלבד שבהזמנה למשפט הוזהר כי בית המשפט יהיה רשאי לדונו שלא בפניו ולהורות על חילוט רכב שנתפס לפי סעיף 32 לפקודת סדר הדין הפלילי, אם לא יתייצב;

(2) לענין פקודת סדר הדין הפלילי –

(א) נתפס רכב שהכניס לישראל תושב זר השוהה שלא כדין בישראל, לא יורה בית המשפט על החזרת הרכב לפי סעיף 34 שבה, לפני תום ההליכים, אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו;

(ב) על אף הוראות סעיף 39 שבה, בית המשפט שהרשיע תושב זר בעבירה לפי סעיף 12(1), יורה, נוסף על כל עונש, על חילוט הרכב שנתפס לפי סעיף 32 לחוק סדר הדין הפלילי אף אם לא התייצב למשפטו, אלא אם כן החליט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שלא לעשות כן;

(ג) בית המשפט לא יחלט רכב כאמור בפסקת משנה (ב) אם מי שהורשע אינו בעליו של הרכב, אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1) ניתנה הזדמנות לבעל הרכב לטעון את טענותיו;

(2) בעל הרכב לא הוכיח כי הרכב נלקח ממנו על ידי התושב הזר בלי ידיעתו או בלי הסכמתו, או כי לא ידע, בעת מסירת הרכב לתושב הזר, שהוא ינהג בו בישראל שלא כדין;

---

[5] ס"ח התשכ"ח, עמ' 20.
[6] ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.
[7] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 184.